



La Seguridad Social y las vicisitudes del contrato

La relación laboral no es una línea recta. Se interrumpe, se suspende, se reduce y, antes o después, termina. Esta unidad explica cómo te protege el sistema público en cada uno de esos cambios: qué cotizas, qué cobras cuando no puedes trabajar y qué te corresponde el día que el contrato se acaba.



Tiempo estimado de lectura : ~22 min · Resultado de aprendizaje : RA3 (relación laboral y protección social) · Pre-requisitos : Unidad 6 (el contrato de trabajo, el convenio y la nómina). Al acabar esta unidad sabrás : Explicar cómo se organiza la Seguridad Social española y qué cubre su acción protectora.



Distinguir lo que cotiza la empresa de lo que cotizas tú ,
y entender por qué tu base de cotización determina lo
que cobrarás mañana. Identificar las prestaciones
principales —desempleo, incapacidad temporal,
jubilación— y los requisitos mínimos para acceder a
ellas.

“

La Seguridad Social es el sistema que te pagará baja por enfermedad , nacimiento , paro o pensión cuando no puedas trabajar. Esta unidad explica qué cobras y cuánto en cada caso, y cómo se separan las suspensiones (el contrato vuelve) de las extinciones (el contrato desaparece).



EL CASO

Seis meses de baja por accidente: ¿el 100 % del sueldo, el 75 % o menos?

En la Unidad 6 firmaste, sobre el papel, tu primer contrato: leíste el convenio, descifraste la nómina y aprendiste a distinguir el salario bruto del neto. Pero un contrato no es un objeto estático.

¿Qué cobrará exactamente una persona joven con un buen sueldo cuando se queda seis meses de baja por accidente no laboral?



§1

Qué es la Seguridad Social y cómo se organiza



La cotización no es un impuesto: es un derecho que compras

La Seguridad Social es el sistema público que protege a las personas frente a determinadas situaciones de necesidad: enfermedad, accidente, desempleo, maternidad, vejez o fallecimiento. Mucha gente confunde la cotización con un impuesto más. No lo es.



§ 2

La cotización: quién paga qué



El 'coste de empresa' es un 30-31 % más que tu sueldo bruto

Cada mes, sobre tu salario se calcula una cotización que se reparte entre dos pagadores: la empresa, que pone la mayor parte, y tú, que aportas un trozo más pequeño descontado de tu nómina. Cuando negocies un sueldo, conviene saber lo que de verdad le cuestas a la empresa.



§ 3

La acción protectora: qué cobras cuando no puedes trabajar



El conjunto de prestaciones que ofrece el sistema se llama acción protectora . Las prestaciones pueden ser contributivas (dependen de lo cotizado) o no contributivas (para quien no ha cotizado lo suficiente y carece de recursos). Veamos las tres que más te tocarán de cerca. Prestación por desempleo (el "paro").



Si pierdes el empleo de forma involuntaria (te despiden, no te renuevan un temporal), puedes cobrar la prestación contributiva por desempleo , que gestiona el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). Requisitos básicos: Estar en situación legal de desempleo (no vale haber dimitido voluntariamente).



Tu primer contrato de prácticas ya cuenta para la pensión

A los 19 o 20 años la jubilación parece ciencia ficción. Pero el sistema funciona acumulando: cada día cotizado suma al cómputo final. Un contrato en prácticas a los 19, los meses de un trabajo de verano a los 21, la formación en alternancia durante la FP...



§4

Las vicisitudes del contrato: cuando la relación laboral cambia



Hasta aquí, la protección. Ahora, los cambios del propio contrato. La doctrina laboral distingue tres grandes modificaciones de la relación: la modificación de condiciones (cambia algo, pero el contrato sigue), la suspensión (el contrato se congela y volverá) y la extinción (el contrato termina).

Tras la reforma laboral de 2021, el contrato indefinido es la regla por defecto; los temporales solo se admiten con causa tasada. La...

POR DEFECTO	SOLO CON CAUSA	FORMATIVO	FORMATIVO
Indefinido	Temporal	Formación en alternancia	En prácticas
DURACIÓN Sin fecha de fin	DURACIÓN 6 meses (12 por convenio)	DURACIÓN 3 meses – 2 años	DURACIÓN 6 meses – 1 año
PARA QUIÉN La regla general desde la reforma	PARA QUIÉN Sustitución de baja o pico de producción	PARA QUIÉN 16 a 30 años sin título previo	PARA QUIÉN Con título de FP o universidad reciente (últimos 3 años)
CLAVE Indemnización de 33 días/año Derecho pleno al paro y estabilidad para créditos	CLAVE Sin causa real es fraude: pasa a ser indefinido	CLAVE Combina trabajo y estudio. Salario según jornada, nunca bajo el SMI	CLAVE Salario íntegro de convenio, sin recorte por ser prácticas



La suspensión: el contrato se congela

En la suspensión del contrato (LGSS y artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores), las dos obligaciones principales se interrumpen temporalmente: el trabajador deja de trabajar y la empresa deja de pagar el salario , pero el vínculo sigue vivo y, cuando desaparece la causa, hay derecho a la reincorporación ...



Causas típicas de suspensión: Incapacidad temporal (la baja médica que ya vimos). Nacimiento y cuidado de menor (el antiguo permiso de maternidad/paternidad, hoy equiparado en 16 semanas para ambos progenitores). Riesgo durante el embarazo o la lactancia .



§ 5

El despido y la indemnización



Finiquito ≠ indemnización

El despido es la extinción por decisión de la empresa.
No todos son iguales, y la diferencia se mide en dinero.
Hay tres calificaciones posibles, que ya conociste de forma básica en la formación previa pero que aquí desarrollamos con rigor de FP. Son cosas distintas y a menudo se mezclan.



7.1 · Cálculo de indemnización en un despido improcedente

Enunciado Hugo trabaja como técnico de mantenimiento (titulado en un Grado Medio de FP) en una empresa desde el 1 de marzo de 2021 . El 1 de marzo de 2026 la empresa le...

Días de indemnización: $33 \text{ días/año} \times 5 \text{ años} = 165 \text{ días de salario}$.

Importe: $165 \text{ días} \times 65,75 \text{ €/día} = 10.848,75 \text{ € brutos}$.

Comprobación del tope: 24 mensualidades equivaldrían a $24 \times 2.000 \text{ €} = 48.000 \text{ €}$. Como 10.848,75 € está muy por debajo, no se aplica el tope .

Hugo cobrará, además, su finiquito (días trabajados de marzo, parte proporcional de pagas y vacaciones pendientes), que es independiente de la indemnización.



El 'despido exprés' y por qué desapareció

Hasta 2012 existía una práctica conocida como despido exprés : la empresa reconocía la improcedencia del despido en el mismo momento de comunicarlo, consignaba la indemnización en el juzgado y se ahorraba los salarios de tramitación (lo que el trabajador habría cobrado entre el despido y la...



La Seguridad Social te ayuda, pero no te sustituye el sueldo completo . En una baja por enfermedad común como la de Carlos: los tres primeros días no cobra nada del INSS (los puede pagar el convenio o no); del día 4 al 20 , el 60 % de su base reguladora; desde el día 21 , el 75 %. Nunca el 100 % , salvo que el convenio lo mejore.



LO ESENCIAL

Lo esencial

La Seguridad Social (RDLeg 8/2015) es un sistema público de reparto : las cotizaciones de hoy pagan las prestaciones de hoy, y a cambio generan derechos para mañana. Hay dos grandes regímenes: General (asalariados, donde entrarás tú) y RETA (autónomos, que desde 2023 cotizan por ingresos reales).

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.